



TEMARIO DE DERECHO CIVIL

Examen de Grado para la Facultad de Ciencias Jurídicas

23 DE DICIEMBRE DE 2025
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

§ I. ACTO JURÍDICO

1. NOCIONES GENERALES DEL ACTO JURÍDICO:

- a. Concepto y estructura**
- b. Requisitos y elementos**
- c. Clasificación de los actos jurídicos:**
 - i. Actos unilaterales y bilaterales
 - ii. Actos onerosos y gratuitos
 - iii. Conmutativos y aleatorios
 - iv. Actos principales y accesorios. Actos dependientes.
 - v. Actos consensuales, reales y solemnes

2. REQUISITOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS:

- a. La voluntad:**
 - i. Generalidades: concepto, la manifestación de voluntad, el silencio
 - ii. Consentimiento y su formación.
 - iii. Los vicios de la voluntad: el error, la fuerza, el dolo.
 - iv. Desacuerdo entre voluntad y declaración. La simulación
- b. El objeto:**
 - i. Concepto de objeto para el Código Civil
 - ii. El objeto ilícito: casos regulados en el Código Civil
- c. La causa:**
 - i. Concepto.
 - ii. Teorías sobre la causa.
 - iii. Requisitos de la causa.
 - iv. La causa ilícita
- d. La capacidad:**
 - i. Concepto y clases
 - ii. Incapacidades de ejercicio: absolutas y relativas
- e. Las formalidades:**
 - i. Concepto y clases de formalidades
 - ii. Sanción por omisión de formalidades

3. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS:

- a. Concepto y clases de ineficacia.**
- b. Ineficacia por inexistencia:**
 - i. Concepto y características.
- c. Ineficacia por nulidad:**
 - i. Concepto y clasificaciones.
 - ii. La nulidad absoluta: concepto, características y legitimación
 - iii. La nulidad relativa: concepto, características y legitimación
 - iv. Efectos de la nulidad.
- d. Ineficacia en sentido estricto:**
 - i. La inoponibilidad.
 - ii. La caducidad.
 - iii. La revocación.

4. REPRESENTACIÓN:

- a. Concepto y clasificaciones**
- b. Naturaleza jurídica de la representación. Teorías.**
- c. Requisitos de la representación**

§ II. DERECHOS REALES

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y CLASIFICACIONES:

- a. Concepto de bien**
- b. Clasificaciones:**

- i. Bienes corporales e incorporales.
- ii. Bienes muebles e inmuebles.
- iii. Bienes consumibles y no consumibles.
- iv. Bienes fungibles y no fungibles.
- v. Bienes principales y accesorios.
- vi. Bienes comerciables e in comerciables

2. PROPIEDAD:

- a. Concepto**
- b. Caracteres del dominio: real, absoluto, perpetuo, exclusivo (breve referencia a la copropiedad)**
- c. Facultades inherentes al dominio**
- d. Diversas clases de propiedad**
 - i. Plena y nuda propiedad. Referencia al usufructo: concepto, constitución, intervinientes.
 - ii. Propiedad absoluta y fiduciaria.

3. LA POSESIÓN:

- a. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Cosas susceptibles de posesión**
- b. Diversas clases de posesión:**
 - i. Posesión regular:
 - 1. Concepto
 - 2. Requisitos: buena fe, justo título (clases de títulos posesorios), tradición, si el título es traslativo de dominio.
 - ii. Posesión irregular
 - iii. Posesiones viciosas
- c. La mera tenencia**
- d. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión: bienes muebles, bienes inmuebles no inscritos, bienes inmuebles inscritos.**

4. MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD:

- a. Concepto de modo de adquirir y reglas generales.**
- b. Clases de modo de adquirir**
- c. La tradición:**
 - i. Concepto y caracteres peculiares
 - ii. Requisitos de la tradición
 - iii. Efectos de la tradición
 - iv. Diversas especies de tradición: tradición de derechos reales sobre cosa corporal mueble, tradición de derechos reales sobre cosa corporal inmueble.
 - v. Análisis del Registro Conservador de Bienes Raíces: análisis de las principales normas del reglamento.
 - 1. Composición del Registro.
 - 2. Títulos que pueden y deben inscribirse.
 - 3. Causales de negativa del Conservador a inscribir. Procedimiento de reclamación.
 - 4. Roles de la inscripción conservatoria.
 - vi. Tradición del derecho real de herencia: inscripciones del artículo 688 del Código Civil.
 - vii. Tradición de los derechos personales.
- d. La prescripción adquisitiva:**
 - i. La prescripción en general: concepto, reglamentación y reglas comunes
 - ii. Concepto de prescripción adquisitiva
 - iii. Requisitos de la prescripción adquisitiva
 - iv. Interrupción de la prescripción

- v. Suspensión de la prescripción
- vi. Diversas clases de prescripción:
 1. Prescripción adquisitiva ordinaria
 2. Prescripción adquisitiva extraordinaria
 3. Prescripción de otros derechos reales distintos del dominio:
 - a. Usufructo
 - b. Servidumbre
 - c. Herencia

5. ACCIONES PROTECTORAS DE LA PROPIEDAD:

- a. **Las acciones posesorias. Concepto, requisitos, clases (querellas de amparo, restitución y restablecimiento)**
- b. **La acción reivindicatoria:**
 - i. Concepto y características.
 - ii. Requisitos: cosas susceptibles de reivindicación, quien puede reivindicar, contra quien se puede reivindicar
 - iii. Las prestaciones mutuas.
- c. **Acción publiciana: Concepto, requisitos y efectos.**
- d. **Acción contra injusto detentador: Concepto, requisitos y efectos.**

§ III. OBLIGACIONES

1. NOCIONES FUNDAMENTALES:

- a. **El concepto de relación obligatoria**
- b. **Elementos de las obligaciones: sujetos de la obligación, elemento objetivo o real: la prestación, el vínculo o nexo.**

2. CLASIFICACIONES DE LAS OBLIGACIONES:

- a. **Obligaciones de dar, hacer y no hacer.**
- b. **Obligaciones puras y simples o sujetas a modalidad.**
 - i. Noción, reglas de las modalidades
 - ii. Obligaciones condicionales:
 1. Concepto y elementos de la condición, clasificación de las condiciones.
 2. Estados en que puede encontrarse la condición, modos de cumplir la condición.
 3. Condición resolutoria ordinaria. Condición resolutoria tácita: Naturaleza jurídica. Distintas teorías y requisitos.
 4. El pacto comisorio: Concepto y regulación. El pacto comisorio simple. El pacto comisorio calificado.
 5. La acción resolutoria
 6. Efectos de la condición cumplida:
 - a. Suspensiva
 - b. Resolutoria
 - iii. Obligaciones a plazo:
 1. Concepto y elementos del plazo, clasificaciones de los plazos.
 2. Efectos de las obligaciones a plazo.
 3. Extinción del plazo.
- c. **Obligaciones simplemente conjuntas, solidarias e indivisibles:**
 - i. Obligaciones simplemente conjuntas: concepto, requisitos y efectos
 - ii. La solidaridad pasiva: Concepto y características, requisitos, efectos, excepciones a la solidaridad, extinción de la solidaridad pasiva
 - iii. Obligaciones indivisibles: Concepto y clasificaciones; indivisibilidad pasiva: concepto y efectos; excepciones a la divisibilidad

- d. **Obligaciones genéricas y específicas.**
- e. **Obligaciones de medio y resultado.**

3. EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES:

- a. **Concepto de efectos**
- b. **Primer efecto: el pago o cumplimiento de la obligación:**
 - i. Concepto, elementos objetivos (indivisibilidad, identidad e integridad) y elementos subjetivos (partes)
 - ii. Naturaleza jurídica del pago
 - iii. Lugar y época del pago
 - iv. La imputación del pago.
 - v. Pago con subrogación
- c. **Efectos en el incumplimiento de las obligaciones:**
 - i. Ejecución forzada.
 - ii. Indemnización de perjuicios o responsabilidad contractual:
 - 1. Noción, objeto, naturaleza jurídica de la indemnización de perjuicios.
 - 2. Clases de indemnización: compensatoria y moratoria.
 - 3. Requisitos de la responsabilidad contractual:
 - a. La infracción o incumplimiento de una obligación.
 - b. La imputabilidad del deudor.
 - c. La mora.
 - d. La relación de causalidad.
 - e. El daño.
 - 4. La evaluación de los perjuicios: La evaluación judicial, la evaluación legal, la cláusula penal.

4. MODOS DE EXTINGUIR LAS OBLIGACIONES:

- a. **La Novación: Concepto, requisitos, tipos de novación: novación objetiva y subjetiva**
- b. **La prescripción extintiva o liberatoria:**
 - i. Concepto y requisitos de la prescripción extintiva.
 - ii. Interrupción y suspensión de la prescripción extintiva.
 - iii. Prescripción de largo tiempo:
 - 1. Prescripción de acciones personales (ordinarias y ejecutivas)
 - 2. Prescripción de acciones accesorias
 - 3. Prescripciones de acciones reales y de las derivadas del dominio
 - iv. Prescripciones de corto tiempo:
 - 1. Concepto y clasificación.
 - 2. Prescripciones de 3, 2 y 1 año.
 - v. Efectos de la prescripción extintiva. Subsistencia como obligación natural.

§ IV. CONTRATOS

1. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO:

- a. **Concepto y elementos de los contratos.**
- b. **Clasificaciones legales.**
- c. **Principios generales de la contratación:**
 - i. Autonomía de la voluntad
 - ii. Principio del consensualismo contractual
 - iii. Principio de la libertad contractual
 - iv. Fuerza obligatoria de los contratos
 - v. Efecto relativo de los contratos y efecto expansivo de los contratos (no se incluyen estipulación en favor de hecho ni promesa de hecho ajeno)

vi. Principio de protección de la buena fe

d. Interpretación de los contratos.

e. Algunas reglas especiales:

- i. Teoría de los riesgos
- ii. Teoría de la imprevisión

2. CONTRATOS CONSENSUALES Y SOLEMNES:

a. La promesa:

- i. Concepto, reglamentación y características
- ii. Requisitos de la promesa: análisis del artículo 1554 del Código Civil
- iii. Efectos de la promesa

b. Compraventa:

- i. Definición, reglamentación y características
- ii. Las formas en el contrato de compraventa
- iii. Elementos del contrato de compraventa
- iv. Efectos del contrato de compraventa:
 - 1. Las obligaciones del vendedor
 - a. Obligación de entregar: contenido de la obligación
 - b. Obligación de saneamiento:
 - i. Saneamiento de la evicción
 - 1. Concepto y requisitos de la evicción
 - 2. Obligación de defensa del vendedor
 - 3. Obligación de indemnizar del vendedor
 - 4. Extinción total y parcial de la obligación
 - ii. Saneamiento de vicios redhibitorios:
 - 1. Concepto y requisitos de los vicios redhibitorios
 - 2. Acciones del comprador y plazos
 - 3. Extinción total y parcial de la obligación
 - 2. Obligaciones del comprador:
 - a. Pagar el precio
 - b. ¿Hay para el comprador la obligación de recibir la cosa?
- v. Rescisión por lesión enorme en la compraventa

c. El arrendamiento:

- i. Definición y características
- ii. Clases de arrendamiento
- iii. Arrendamiento de cosas. Definición, elementos, efectos, extinción.

d. El mandato:

- i. Concepto y características
- ii. Elementos del mandato
- iii. Clases de mandato
- iv. Efectos del contrato: obligaciones del mandatario y obligaciones del mandante
- v. Extinción del mandato

3. CONTRATOS REALES

a. El comodato

- i. Definición, características y requisitos.
- ii. Efectos del contrato.
- iii. El comodato precario. Diferencia con el simple precario.

4. CONTRATOS DE GARANTÍA

a. La prenda:

- i. Concepto y características.
- ii. Elementos del contrato: Formas del contrato, capacidad, cosas que

pueden empeñarse.

iii. Efectos del contrato.

iv. Extinción de la prenda.

b. La hipoteca:

i. Concepto y características (del derecho real y del contrato).

ii. Clases de hipoteca.

iii. Elementos de la hipoteca:

1. Personas que pueden hipotecar.

2. Formas del contrato.

3. Cosas que pueden hipotecarse.

iv. Efectos del contrato.

v. Extinción de la hipoteca.

§ V. RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL

1. CONCEPTO Y FUNCIONES:

a. La responsabilidad civil: Concepto, diferencias con los otros tipos de responsabilidad jurídica.

b. Funciones de la responsabilidad civil extracontractual

c. Sistemas de responsabilidad civil: responsabilidad por culpa y estricta u objetiva.

2. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL:

a. La conducta y su ausencia

b. La capacidad extracontractual

c. La imputabilidad

i. El dolo: concepto y valoración

ii. La culpa:

1. Concepto

2. Valoración de la culpa: la construcción del estándar

3. Las presunciones de culpa:

a. Por el hecho ajeno.

b. Por el hecho propio.

c. Por el hecho de las cosas.

d. La imputación causal.

e. El daño:

i. Concepto y requisitos del daño

ii. Clases de daño.

iii. El daño patrimonial: concepto, prueba y valoración.

iv. El daño extrapatrimonial: concepto, prueba y valoración

v. La reparación del daño: principio de la reparación integral, formas de reparación, extensión, procedencia del pago de reajustes e intereses.

3. LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

a. Sujetos de la acción:

i. Legitimación activa

ii. Legitimación pasiva.

b. Extinción de la responsabilidad extracontractual: Renuncia, Transacción, Prescripción

4. DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL: CÚMULO DE RESPONSABILIDAD:

a. Diferencias entre la responsabilidad contractual y extracontractual.

b. El denominado cúmulo u opción de responsabilidad: El cúmulo de indemnizaciones.

§ VI. DERECHO DE FAMILIA

1. EL MATRIMONIO:

- a. **Concepto y características**
- b. **Principios orientadores:**
 - i. Igualdad
 - ii. Protección al cónyuge más débil
 - iii. Interés superior del niño, niña y adolescente
- c. **Requisitos de existencia y validez.**
- d. **Disolución o terminación matrimonial:**
 - i. Nulidad matrimonial
 - ii. Divorcio vincular. Sus clases.
- e. **La compensación económica**
 - i. Regulación y naturaleza jurídica.
 - ii. Factores por considerar en su fijación.
 - iii. Modalidades de pago.
- f. **Primer efecto del matrimonio: deberes personales entre los cónyuges**
 - i. La cohabitación.
 - ii. La fidelidad. Sanciones y efectos de su infracción.
 - iii. El socorro mutuo.
 - iv. Deber de asistencia o ayuda mutua.
- g. **Segundo efecto del matrimonio: regímenes matrimoniales**
 - i. Capitulaciones matrimoniales: concepto, clases, características y requisitos
 - ii. Sociedad conyugal:
 - 1. Concepto.
 - 2. Haberes de la sociedad conyugal.
 - 3. Pasivos de la sociedad conyugal.
 - 4. Recompensas.
 - 5. Haberes propios de los cónyuges.
 - 6. Administración ordinaria de la sociedad
 - i. Actos en los que se requiere autorización de la mujer.
 - ii. Requisitos de la autorización
 - iii. Sanción por omisión de autorización
 - iv. Patrimonio reservado (arts. 150)
 - 7. Disolución de la sociedad: causales.
 - iii. El régimen de separación de bienes:
 - 1. Judicial
 - 2. Legal
 - 3. Convencional
 - iv. El estatuto de los bienes familiares:
 - 1. Concepto
 - 2. Constitución: bienes que pueden ser declarados familiares
 - 3. Efectos:
 - a. Administración de dichos bienes
 - b. Notificación al cónyuge no propietario
 - c. Beneficio de excusión
 - 4. Desafectación

2. EL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL:

- a. **Concepto, características y requisitos.**
- b. **Celebración.**
- c. **Efectos personales y patrimoniales.**
- d. **Disolución.**

3. FILIACIÓN:

- a. **Concepto.**

- b. Clases de filiación:**
 - i. Por naturaleza y adoptiva
 - ii. Filiación por técnicas de reproducción humana asistida.
- c. Determinación de la filiación.**
 - i. Reconocimiento
 - ii. Presunción de paternidad
 - iii. Repudio del reconocimiento
- d. Las acciones de filiación**
 - i. Acción de reclamación
 - ii. Acción de impugnación
 - iii. Nulidad del reconocimiento
 - iv. Desconocimiento de la paternidad
- e. Efectos de la filiación:**
 - i. Responsabilidad parental: Derechos y deberes de los padres y de los hijos
 - ii. La patria potestad: Concepto y atributos

4. LOS ALIMENTOS:

- a. Concepto y características del derecho de alimentos**
- b. Requisitos.**
- c. Beneficiarios.**
- d. Extinción.**

§ VII. DERECHO SUCESORIO

1. DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES:

- a. Aceptaciones de la expresión “sucesión por causa de muerte”.**
- b. El derecho real de herencia.**
- c. La apertura de la sucesión**
- d. Delación de la herencia**
- e. El derecho de opción.**
 - i. La aceptación de la herencia: clases.
 - ii. La repudiación de la herencia.
- f. La posesión de la herencia:**
 - i. Posesión real
 - ii. Posesión material
 - iii. Posesión efectiva
- g. Incapacidades e indignidades para suceder.**
- h. El derecho de transmisión.**

2. SUCESIÓN INTESTADA:

- a. Concepto**
- b. El derecho de representación: concepto, requisitos y efectos**
- c. Los órdenes de sucesión**

3. SUCESIÓN TESTADA:

- a. Concepto y casos en los que se aplica**
- b. El testamento:**
 - i. Concepto.
 - ii. Características.
 - iii. Requisitos.
 - iv. Testamentos otorgados en Chile solemnes abiertos y cerrados
- c. Asignaciones testamentarias:**
 - i. A título universal: concepto de heredero, características y clases

ii. A título singular: concepto, características, tipos: género y especie.

4. ASIGNACIONES FORZOSAS:

- a. Concepto y enunciación**
- b. Alimentos que se deben por ley a ciertas personas**
- c. Las legítimas: concepto, clasificación y características; cálculo y formas de pago**
- d. La cuarta de mejoras**
- e. La acción de reforma de testamento: concepto, sujetos, objeto, características y efectos.**
- f. La acción de petición de herencia: concepto, sujetos, objeto, características y efectos.**